

其本质特征是以本集体经济组织内部的农户家庭为单位，实行农村土地承包经营。案涉土地系家庭承包地，发包方为某村委会，承包方为夏某乙、高某某组成的家庭承包户，双方成立土地承包经营合同关系。夏某乙、高某某已去世，该承包户内无其他人员，属整户消亡情况，即作为承包合同的一方主体已不存在，土地承包合同依法终止，故该农户承包的土地在夏某乙、高某某去世后，某村委会作为发包方有权收回案涉土地。

家庭承包方式的农村土地承包经营权属于农户家庭，而不属于某一个家庭成员。承包经营权的取得是以集体成员权为基础，家庭成员在土地承包上是财产共有性质，因此如果家庭中的某一个人死亡，该户的土地由家里其他成员继续承包，符合我国农村“减人不减地、增人不增地”的土地政策。如果该家庭

成员本就只有一人或者全部死亡的，该土地承包经营权归于消灭，因土地不属于个人财产，不能由该农户家庭成员的继承人继续承包经营，亦不能作为该农户家庭成员的遗产处理，所以承包的土地可由村集体收回，另行处理。

本案中，某村委会根据村民代表会一致决议，请求夏某甲支付2020—2022年度6.38亩土地使用费用5742元(300元/亩·年×6.38亩×3年)，因夏某甲实际耕种了夏某乙承包户土地，应向某村委会支付土地使用费用，某村委会的请求符合法律规定，故予以支持。夏某甲抗辩主张，其与父母夏某乙、高某原在同一个户口本上，应属同一户。对此，因夏某甲与夏某乙作为不同的承包方代表，是不同的农村土地承包合同签订主体，系分别领取农村土地承包经营权证，并不属于同一农村土地承包经营户。夏某甲该主张没有法律依据，不予支持。辽宁省法库县人民法院判决如下：

被告夏某甲于本判决发生法律效力后二十日内给付原告某村委会土地使用费5742元。

夏某甲不服一审判决，提起上诉。

辽宁省沈阳市中级人民法院经审理认为：夏某甲与其父母分属两个不同的农村土地承包经营户，作为不同的农村土地承包主体签订合同，分别领取农村土地承包经营权证。夏某甲父母去世后，该承包户整户消亡，但其父母的6.38亩家庭承包地由夏某甲耕种，应缴纳土地使用费。关于夏某甲主张土地使用费存在异议的问题。2022年10月11日，某村召开村民代表会，决议以每亩300元的价格收取2020—2022年度案涉土地使用费，法院予以确认。夏某甲陈述对案涉土地耕种时间短，以及村委会已经收回案涉土地等事实，但均未能提供有效证据加以证明，故对夏某甲的诉讼请求，不予支持。

辽宁省沈阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案涉及的核心问题是，农村土地承包户整户消亡的，土地承包经营权如

何处理。结合本案具体情况，可从以下三个方面理解。

一是家庭承包户整户消亡的，土地承包关系即终止。家庭承包，是我国农村土地承包的基本方式，是以农村集体经济组织的农户为生产经营单位，作为承包人与发包人建立承包关系，承包经营耕地、林地、草地等用于农业生产的土地。家庭承包方式一般按照“按户承包，按人分地”的原则无偿获得承包的土地。《中华人民共和国农村土地承包法》第十六条明确规定，家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。家庭承包中，凡是农村集体经济组织的成员，无论是嫁入妇女、新生婴儿，还是外出务工人员，都有权利平等地获得承包土地，即承包地是按集体经济组织的人口平均分配的，但是承包合同是以家庭户为单位与发包方签订。承包地不仅是农户的生产资料，更是农村集体成员在集体土地上享有权利的体现，具有集体福利和社会保障性质。本案中，就案涉土地，夏某乙代表其夫妻作为一户与发包方某村委会签订了承包合同，双方成立土地承包经营权合同关系，承包方式为家庭承包。在夏某乙夫妻先后去世后，该承包户内无其他人员，属整户消亡情况，即作为承包合同的一方主体已不存在，夏某乙承包户与某村委会的土地承包合同依法终止，某村委会作为发包方有权收回案涉土地，纳入村集体经济组织机动地管理。

二是农村土地承包户内部分或全体成员死亡的，土地承包经营权不能作为遗产继承。家庭承包方式的农村土地承包经营权属于农户家庭，家庭成员在土地承包上是财产共同共有关系，土地承包经营权既不属于某一个家庭成员个人享有，也不能由家庭成员按份享有。如果家庭中的某一个人死亡，该家庭户仍然作为承包方与发包方保持土地承包关系，该户的土地由户内其他成员继续承包，这就是我国农村“减人不减地、增人不增地”的土地政策的体现。如果作为承包方的家庭整户消亡的，如前所述，该土地承包经营权归于消灭。因土地属于集体财产，土地承包经营权依法也不属于个人财产，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百二十二条第一款“遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产”的规定，无论承包方的户内成员是部分死亡还是整户消亡，都不发生继承问题，即土地承包经营权不能作为该农户死亡成员的遗产处理，死亡成员的

继承人如果不是该户内成员的，不能以继承关系主张相应土地的承包经营权。

三是没有依法取得土地承包经营权的主体，事实上耕种承包地的，应当向集体经济组织支付土地使用费。本案中，夏某甲不是其父母家庭户的成员，且其在某村属于另一农村土地承包经营户的成员，已经享有集体经济组织提供的生活保障，故其无权主张其父母家庭户原有的土地承包经营权。同时，夏某甲就案涉土地也没有与某村委会形成新的承包法律关系，夏某甲耕种案涉地，没有法律依据。但其事实上耕种了案涉土地，享受了土地的利益，根据权利义务一致的原则，应当向某村委会支付相应的对价。在某村委会经民主议定程序决定向夏某甲收取案涉土地使用费及收取标准的情况下，应当支持某村委会关于夏某甲支付土地使用费的请求。

值得注意的是，与农业用地的家庭承包方式不同，林地承包期间，如承包人整户消亡，其继承人可以在承包期内继续承包。此外，依照法律规定，通过招标、拍卖、公开协商等方式取得土地经营权的，承包人死亡的，其继承人可以在承包期内继续承包。同时，无论采取上述哪种承包方式，承包人依法应得的承包收益，都属于其个人财产，依法应当由其继承人继承。

编写人：辽宁省法库县人民法院 周峰 郝丹

“绝户”家庭承包地征收补偿费的归属认定

——胡某甲诉胡某乙、某村股份经济合作社第三人撤销之诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省衢州市中级人民法院(2023)浙08民终199号民事裁定书

2. 案由：第三人撤销之诉

3. 当事人

原告(上诉人): 胡某甲

被告(被上诉人): 胡某乙、某村股份经济合作社

【基本案情】

某村村民胡某丙出生于1928年, 未婚, 无子女; 胡某甲系胡某丙侄子。1984年某村实行家庭联产承包责任制, 案涉0.75亩大田分配给胡某丙承包经营。胡某丙年老失去劳动能力后, 1993年许, 由村集体安排, 将胡某丙承包的0.75亩大田交给胡某乙耕种, 由胡某乙每年给付胡某丙稻谷435斤。1997年12月, 胡某丙去世, 无人料理其后事, 同月7日, 某村村民委员会与胡某甲、胡某丁(二人系兄弟)签订《关于胡某丙后事协议》, 约定: “胡某丙的后事开支, 由胡某甲、胡某丁开支。胡某丙生前所借人民币壹佰元由村委负担。胡某丙生前遗产(房屋壹间半……)作为负担胡某丙后事开支。事后所有遗产归胡某甲、胡某丁。”2004年, 区人民政府向胡某乙颁发《农村土地承包经营权证》, 记载案涉0.75亩土地由胡某乙承包经营, 承包期限自2004年11月30日至2028年12月30日。填报机关原区农业局留存的《承包土地田块登记》记载该土地为胡某乙承包田块。由于胡某甲、胡某乙对案涉0.75亩土地发生承包经营权争议, 2018年8月, 区人民政府向胡某乙颁发的《农村土地承包经营权证》不包含案涉0.75亩土地。2020年案涉土地中的187.19平方米土地被征用, 征用补偿款为21188元, 按村民议定的“征收到谁的承包土地, 征收补偿款按面积分配给谁”的分配方